

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의 (기 관) 요 구·통 보

제 목 연간 단가계약 업무개선 필요

관 계 부 서 ☼☼발전본부 ◆◆◆◆부, ▽▽▽▽실 ▼▼부

조 치 부 서 ☼☼발전본부 ◆◆◆◆부, ▽▽▽▽실 ▼▼부,
◎◎처 ◇◇◇◇부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 지속적이고 빈번하게 발생하는 물품이나 단순 반복 공정으로 이루어진 공사 또는 용역의 경우 각 품목별 소요예정량 또는 공사량 등을 정하여 단가계약으로 계약 체결하여 운영하고 있다.

당해 단가계약 품목의 계약단가는 낙찰자로부터 제출받은 산출내역서를 계약요청부서가 단가의 적정성을 검토한 후 결정된다. 그리고 해당 계약단가는 ERP 시스템을 통해 거래실례가로 기록 관리되어 다음번 계약 시 동일 품목의 원가조사 자료로 활용되고 있다.

한편 ☼☼발전본부는 2022년 8월부터 2024년 3월까지 ‘2023년도 해수취수설비 계획예방정비공사용 자재 단가구매’ 등 18건의 단가구매계약을 추진하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「계약규정」 제2장 제1절 제46조(계약서의 작성 및 체결) 및 제129조(내역서의 제

출) 따르면 낙찰자가 결정되었을 때 구매요청부서 또는 공사주관부서는 낙찰자가 제출한 산출내역서의 품명, 규격, 품목단가의 적정성, 수량의 일치 여부 등을 검토하여 계약담당부서로 제출하여야 한다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라고 한다) 제7조(추정가격의 산정)에 따르면 계약담당공무원은 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 하여 추정가격을 산정하되, 단가계약의 경우에는 당해 물품의 추정단가에 조달예정수량을 곱한 금액으로 한다고 명시하고 있다.

그리고 시행령 제8조(예정가격의 결정방법)에 따라 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 이를 결정하여야 하며, 다만, 일정한 기간 계속하여 제조·공사·수리·가공·매매·공급·임차 등을 하는 계약의 경우에 있어서는 단가에 대하여 그 예정가격을 결정할 수 있다.

이러한 단가계약의 계약방법 및 계약금액의 결정과 관련하여 조달청의 유권 해석사례¹⁰⁾를 살펴보면 다수 품목을 단일계약자로부터 구매하고자 하는 경우에는 모두를 대상으로 ‘총액입찰’¹¹⁾에 부치는 것이나 단가계약의 경우에는 각 품목별 ‘단가총액’¹²⁾으로 할 수 있고, 이러한 단가총액 입찰의 경우 낙찰된 단가총액을 입찰공고 시 명시한 단가풀이¹³⁾ 방식으로 각 품목별 단가를 정하여 계약금액을 결정하는 것이라고 해석하고 있다.

이에 따르면 해당 계약목적물의 특성과 계약 이행 가능성, 해당 사업비 예산 등을 고려하여 단가계약의 입찰방법을 결정할 수 있을 것이나, 단가총액 입찰방식의 경우 발주자가 조사한 단가를 기준으로 적정한 수준에서 계약단가를

10) ‘다품목에 대한 단가계약 계약방법 및 계약금액 설정에 대한 질의 3건(공개번호 2102080014, 2002250033, 2303020019)

11) 품목별 수량에 단가를 곱한 것의 합

12) 품목별 단가의 합

13) 일반적으로 발주기관의 예정가격조서상 각 품목의 단가에 단가총액의 낙찰률(낙찰률의 일정 범위 내)을 곱하여 각 품목의 단가를 정하는 것으로 입찰공고 시 입찰에 부치는 사항 등을 명시하여야 하며, 이러한 투찰방식에서는 국가계약법령이나 계약예규에서 별도로 규정하고 있지 않음(조달청 유권해석, 공개번호 2303020019, 2023.03.02.)

결정할 수 있고, 낙찰업체가 예상 발주량이 많은 품목을 중심으로 업체에게 유리하게 적용하는 단가를 제시하는 것을 예방할 수 있는 측면이 있다.

이때 발주자가 조사한 단가를 기준으로 계약단가를 결정하기 위해서는 조사 가격의 신뢰성이 중요하므로 「원가계산기준」을 준수한 거래실례가격, 시장조사 가격 등을 통해 적정한 단가로 산정하는 것이 우선되어야 한다.

따라서 계약요청부서는 낙찰자가 제출한 산출내역서의 품목의 단가가 낙찰률(계약단가/예산단가) 등을 기준으로 적정하게 산출되었는지 철저히 검토함으로써 적정한 거래실례가격이 형성되도록 업무를 철저히 하여야 한다.

또한 다수의 품목에 대한 단가계약은 단가총액 입찰을 통해 조사단가를 기준으로 낙찰률 범위 내에서 적정한 단가로 계약할 수 있으므로 단가계약 업무에 적극 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞발전본부는 감사대상기간인 2022년 8월부터 2024년 3월까지 ‘2023년도 해수취수설비 계획예방정비공사용 자재 단가구매’ 건의 단가구매계약 총 18건을 모두 총액입찰로 추진하였다.

그 중에서 총 54개의 다수 품목으로 구성된 ‘2021년도 해수취수설비 계획예방정비공사용 자재 단가구매’의 품목별 계약단가 사례를 살펴보면, [별첨 1]과 같이 당해 계약 낙찰률 대비 $\pm 30\%$ ¹⁴⁾ 이내로 계약된 품목은 11건이고, 나머지 42개의 품목은 $\pm 30\%$ 를 초과한 단가로 계약되었다.

이로 인해 [표 5]와 같이 당해 단가계약의 실제 납품 이행량에 따른 총 납품 실적금액은 품목별 조사단가에 낙찰률을 일괄 적용한 단가로 납품받았을 때

14) 「원가계산기준」 제4항 가호 거래실례가격의 적용 기준에 따라 거래실례가격의 낙찰률이 예산대비 70% 미만인 경우에는 거래실례가격을 적용하지 않을 수 있다고 정의한 것을 준용함

의 예상금액 보다 약 16,121천 원의 비용이 추가로 발생되었다.

[표 5] 2021년 해수취수설비 계획예방정비공사용 자재 단가구매 계약의 납품금액 비교

[단위: 원, 부가가치세 제외]

설계금액	실제 이행금액 [A]	낙찰률(99.74%) 일괄적용 시 예상금액 [B]	차액 [A-B]
100,645,996	107,923,858	91,803,285	+16,120,573

※ 자료: 전자결재시스템의 계약자료 재구성

또한 해당 해수취수설비 계획예방정비공사용 자재에 대한 단가구매 계약은 2020년부터 2022년까지 매년 이루어졌으며, 일부 품목의 거래실례가격을 살펴보면 [표 6]과 같이 평균실례가 대비 낙찰률이 약 10%대 내지 900%대로 현저히 높거나 낮아(이하 “비정상 단가”라고 한다) 거래실례가격의 왜곡을 초래하였다.

[표 6] 2020~2022년 해수취수설비 계획예방정비공사용 자재 단가구매의 주요 계약단가 현황

[단위: 원, 부가가치세 제외]

자재번호	품명	단위	계약단가			평균실례가 (비정상 단가 제외)	비정상 단가의 평균실례가 대비 낙찰률
			2020	2021	2022		
2023787	접착제	EA	6,300	50,000	3,921	5,111	978%
2026014	슬리브	EA	235,000	546,200	813,996	390,600	208%
2026111	가스켓	EA	102,000	100,000	12,942	101,000	13%
2026012	샤프트 슬리브	EA	120,000	100,000	12,942	110,000	12%
2118652	머프 커플링 세트	SET	2,300,000	3,849,900	5,737,470	3,074,950	187%

※ 자료: ERP시스템 상의 실례가격 재구성(비정상 단가를 굵은 글씨로 표기함)

관계기관 의견 및 검토결과

충청발전본부의 해당 업무관련자는 계약 당시 낙찰자가 제출한 산출내역서의 품목당 단가를 충분히 검토하지 않았다는 점은 인정하면서도, 수십개의 품목에 대한 단가별 낙찰률을 모두 확인하기는 어려운 실정이라고 답변하였다.

적정한 계약단가를 결정할 수 있는 단가총액 입찰방식을 채택하지 않고 있

는 점에 대해서는 구체적인 입찰공고 방법과 단가풀이에 대한 기준이 없어 계약 담당자뿐만 아니라 입찰공고 시 입찰 참여업체에게도 혼선을 초래할 것이 예상되어 기존대로 총액입찰 한 것이라고 하였다.

이와 관련하여 ㉠ 계약담당자는 ㉡발전본부를 포함한 전 사업소에서도 단일 품목에 대한 단가계약의 경우만 단가총액 입찰로 진행하고, 다수 품목에 대한 단가계약은 총액입찰로 추진하고 있어 단가총액 입찰방식에 관하여 전사적인 안내가 필요한 점은 공감하였다.

조치할 사항

㉡발전본부장은 「계약규정」 제46조에 따라 계약단가 확정시 계약요청부서에서 낙찰률 등을 충분히 검토한 후 계약단가가 산정될 수 있도록 하고, 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

㉢처장은 다수 품목에 대한 단가계약을 추진할 경우에는 단가총액 입찰 방식으로 결정할 수 있는 점, 이때 입찰 시 입찰안내서에는 단가풀이 방법 등의 단가총액 입찰에 관한 사항을 명시하여 입찰 참여에 혼선을 초래하지 않도록 하는 등 업무처리 방법에 대하여 전사에 안내하시기 바랍니다. (통보)

[별첨 1]

2021년 해수취수설비 계획예방정비공사용 자재 단가구매 계약의 납품금액 비교

[단위: 원, 부가가치세 제외]

순번	자재번호	수량	설계단가	설계금액	계약단가	품목별 낙찰률	실제 이행량	실제 이행금액	낙찰률(99.74%) 일괄적용시 금액
1	2015920	12	24,500	294,000	35,000	143%	12	420,000	293,236
2	2022831	4	455,000	1,820,000	41,970	9%	4	167,880	1,815,268
3	2023030	6	12,500	75,000	50,000	400%	6	300,000	74,805
4	2023465	288	3,300	950,400	1,830	55%	288	527,040	947,929
5	2023466	288	3,300	950,400	2,000	61%	288	576,000	947,929
6	2023514	576	1,100	633,600	150	14%	576	86,400	631,953
7	2023529	40	80,000	3,200,000	50,000	63%	-	-	-
8	2023750	27	276,220	7,457,940	50,000	18%	27	1,350,000	7,438,549
9	2023787	6	6,300	37,800	50,000	794%	6	300,000	37,702
10	2023891	12	97,000	1,164,000	80,000	82%	12	960,000	1,160,974
11	2023932	12	30,103	361,236	25,000	83%	12	300,000	360,297
12	2026008	2	450,000	900,000	785,000	174%	2	1,570,000	897,660
13	2026009	6	690,000	4,140,000	718,000	104%	6	4,308,000	4,129,236
14	2026010	2	930,000	1,860,000	906,000	97%	2	1,812,000	1,855,164
15	2026011	6	300,000	1,800,000	632,200	211%	6	3,793,200	1,795,320
16	2026012	2	330,000	660,000	705,300	214%	2	1,410,600	658,284
17	2026013	2	235,000	470,000	551,360	235%	2	1,102,720	468,778
18	2026014	2	235,000	470,000	546,200	232%	3	1,638,600	703,167
19	2026015	8	310,000	2,480,000	658,000	212%	9	5,922,000	2,782,746
20	2026022	2	330,000	660,000	620,000	188%	2	1,240,000	658,284
21	2026029	384	1,000	384,000	17,400	1740%	896	6,681,600	893,670
22	2026030	384	1,000	384,000	11,700	1170%	896	4,492,800	893,670
23	2026031	384	1,000	384,000	11,970	1197%	896	4,596,480	893,670
24	2026037	2	341,000	682,000	697,000	204%	3	2,091,000	1,020,340
25	2026038	2	565,000	1,130,000	774,000	137%	3	2,322,000	1,690,593
26	2026039	8	758,000	6,064,000	775,000	102%	9	6,975,000	6,804,263
27	2026043	24	900	21,600	240	27%	40	9,600	35,906
28	2026044	40	3,000	120,000	4,000	133%	40	160,000	119,688
29	2026045	30	3,450	103,500	2,600	75%	30	78,000	103,231
30	2026046	30	1,250	37,500	270	22%	30	8,100	37,403
31	2026047	32	3,030	96,960	4,500	149%	32	144,000	96,708
32	2026064	192	5,860	1,125,120	9,500	162%	192	1,824,000	1,122,195
33	2026065	128	6,620	847,360	12,000	181%	128	1,536,000	845,157
34	2026072	48	4,900	235,200	5,400	110%	48	259,200	234,588
35	2026074	24	82,700	1,984,800	24,730	30%	24	593,520	1,979,640

순번	자재번호	수량	설계단가	설계금액	계약단가	품목별 낙찰률	실제 이행량	실제 이행금액	낙찰률(99.74%) 일괄적용시 금액
36	2026075	560	5,200	2,912,000	4,950	95%	560	2,772,000	2,904,429
37	2026111	4	102,000	408,000	100,000	98%	4	400,000	406,939
38	2026112	4	120,000	480,000	100,000	83%	4	400,000	478,752
39	2026147	6	118,000	708,000	40,000	34%	6	240,000	706,159
40	2031360	4	95,800	383,200	200,000	209%	4	800,000	382,204
41	2039542	84	595	49,980	520	87%	84	43,680	49,850
42	2108428	14	12,500	175,000	100,000	800%	14	1,400,000	174,545
43	2109016	32	11,000	352,000	3,000	27%	32	96,000	351,085
44	2118652	4	2,300,000	9,200,000	3,849,900	167%	4	15,399,600	9,176,080
45	2118663	8	1,500,000	12,000,000	10,000	1%	-	-	-
46	2118664	4	500,000	2,000,000	10,000	2%	-	-	-
47	2129573	4	5,500	22,000	50,000	909%	4	200,000	21,943
48	2129574	384	850	326,400	1,300	153%	896	499,200	759,620
49	2129576	120	2,700	324,000	3,680	136%	120	441,600	323,158
50	2129577	200	2,650	530,000	3,450	130%	200	690,000	528,622
51	2129578	280	3,300	924,000	5,400	164%	280	1,512,000	921,598
52	2129579	4	2,250,000	9,000,000	3,904,000	174%	6	23,424,000	13,464,900
53	2130243	7	14,000	98,000	200,000	1429%	-	-	-
54	2146834	1	16,769,000	16,769,000	50,038	0%	1	50,038	16,725,401
합계				100,645,996	-	-	-	107,923,858	91,803,285

※ 자료: 전자결재시스템의 계약자료 재구성